



AdvogaJá

ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***

advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito Previdenciário — Regime Geral de Previdência Social
Aposentadoria por Idade Urbana — Requisitos, Cálculo do Valor
e Procedimento de Requerimento junto ao INSS

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0001-5.22-MODELO
Área:	Direito Previdenciário — Aposentadoria por Idade Urbana	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RGPS. Aposentadoria por idade urbana. Segurado do sexo masculino, com 65 anos de idade completos e histórico de contribuições como empregado e contribuinte individual. Requisitos vigentes após a Emenda Constitucional 103/2019: idade mínima de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher), com carência de 180 contribuições mensais (art. 48 da Lei 8.213/1991; art. 19 da EC 103/2019). Regra de transição para filiados anteriores a 13/11/2019, com idade mínima de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) e 15 anos de contribuição. Direito adquirido ao benefício uma vez implementados simultaneamente idade e carência, exercível a qualquer tempo, com dispensa da qualidade de segurado na data do requerimento (art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003). Cálculo do valor: média aritmética de 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994, com coeficiente de 60% acrescido de 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição (art. 26 da EC 103/2019). Prazo do INSS para o primeiro pagamento: 45 dias corridos (art. 174 do Decreto 3.048/1999). Via administrativa pelo Meu INSS; via judicial no Juizado Especial Federal em caso de indeferimento.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica a viabilidade de requerer sua aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Segundo o relato, o consulente completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade e possui histórico de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, tendo trabalhado como empregado com carteira assinada durante parte de sua vida laboral e, posteriormente, como contribuinte individual (autônomo). Filiou-se ao sistema previdenciário antes de 13 de novembro de 2019. O consulente não tem certeza sobre o número

exato de contribuições registradas e busca compreender se já preenche os requisitos, qual o valor estimado do benefício e como proceder ao requerimento.

Não há requerimento administrativo ou processo judicial em curso. O consultante informa possuir carteiras de trabalho e alguns carnês de contribuição do período como autônomo.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Os Requisitos da Aposentadoria por Idade Urbana

A aposentadoria por idade urbana é um dos benefícios mais requeridos do Regime Geral de Previdência Social. Após a Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência), os requisitos consolidaram-se em dois elementos que devem estar presentes simultaneamente: a idade mínima e a carência.

Para o segurado que, como o consultante, filiou-se ao sistema antes de 13 de novembro de 2019, aplica-se a regra de transição, cujos requisitos atuais são a idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, e a carência de 180 contribuições mensais — o equivalente a 15 anos de contribuição. O consultante, com 65 anos completos, preenche o requisito etário; resta confirmar, no extrato do CNIS, se alcança as 180 contribuições exigidas.

Requisito	Homem	Mulher
Idade mínima	65 anos	62 anos
Carência (contribuições)	180 (15 anos)	180 (15 anos)
Filiação anterior a 13/11/2019	Regra de transição	Regra de transição
Filiação posterior a 13/11/2019	20 anos de contribuição	15 anos de contribuição

3.2. Direito Adquirido e Dispensa da Qualidade de Segurado

Dois pontos favorecem substancialmente o consultante. Primeiro: uma vez implementados simultaneamente a idade e a carência, o segurado adquire o direito à aposentadoria, que pode ser requerido a qualquer tempo — o direito adquirido não caduca, e não há obrigação de requerer o benefício imediatamente ao completar a idade.

Segundo: a aposentadoria por idade dispensa a qualidade de segurado na data do requerimento (art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003). Isso significa que, ainda que o consultante tenha interrompido as contribuições há algum tempo — por exemplo, ao encerrar a atividade como autônomo —, o benefício não lhe é negado, desde que a carência de 180 contribuições esteja cumprida ao longo de sua vida laboral. As contribuições antigas permanecem válidas.

■ **ATENÇÃO:** Se o extrato do CNIS registrar número de contribuições próximo mas inferior a 180 (por exemplo, 170), **não desista**: carnês antigos de contribuinte individual e períodos de trabalho não registrados podem ser incluídos, completando a carência. A busca por esses documentos é o passo que pode viabilizar o benefício.

3.3. O Cálculo do Valor do Benefício

O valor da aposentadoria por idade é calculado em duas etapas, conforme o art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019. Primeiro, apura-se a média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição do segurado, considerados desde julho de 1994 (ou desde o início das contribuições, se posterior). Segundo, aplica-se sobre essa média um coeficiente: 60% do valor, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos

(para o homem) ou 15 anos (para a mulher).

A tabela a seguir ilustra como o tempo de contribuição afeta o coeficiente para o segurado do sexo masculino:

Tempo de contribuição	Coeficiente sobre a média	Observação
20 anos	60%	Coeficiente inicial
25 anos	70%	60% + (5 × 2%)
30 anos	80%	60% + (10 × 2%)
35 anos	90%	60% + (15 × 2%)
40 anos	100%	60% + (20 × 2%) — teto do coeficiente

Recomendação prática: O valor final depende diretamente do tempo total de contribuição e dos salários registrados. Por isso, antes de requerer, vale conferir o CNIS e buscar a inclusão de todos os períodos e valores — cada ano adicional de contribuição eleva o coeficiente em 2%, e cada salário de contribuição registrado corretamente aumenta a média. O benefício não pode ser inferior a 1 salário mínimo nem superior ao teto do RGPS (R\$ 8.475,55 em 2026).

3.4. O Procedimento de Requerimento

O requerimento da aposentadoria por idade é feito de forma simples, pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência. O caminho recomendado é o seguinte:

Etapas	Onde	O que fazer
1. Extrato CNIS	Meu INSS / telefone 135	Conferir vínculos e contribuições registrados
2. Reunir documentos	Arquivos pessoais	Carteiras de trabalho, carnês de autônomo, comprovantes de contribuição
3. Conferir a carência	Com apoio técnico	Verificar se alcança 180 contribuições; identificar períodos faltantes
4. Requerer o benefício	Meu INSS — 'Aposentadoria por Idade Urbana'	Preencher e anexar os documentos digitalizados
5. Acompanhar	Meu INSS	Acompanhar pelo protocolo; o INSS tem 45 dias para o primeiro pagamento (art. 174, Dec. 3.048/99)
6. Se indeferido	CRPS (30 dias) ou Juizado Especial Federal	Recorrer administrativamente ou ajuizar ação

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

- 1. O consulente, com **65 anos completos** e filiado ao INSS antes de 13/11/2019, já preenche o requisito etário da aposentadoria por idade urbana. Resta confirmar, no extrato do CNIS, se alcança a **carência de 180 contribuições** (15 anos) — segundo requisito exigido.

2. Uma vez cumpridos **simultaneamente idade e carência**, o consulente adquire o direito ao benefício, exercível a qualquer tempo (o direito adquirido não caduca). A aposentadoria por idade, ademais, **dispensa a qualidade de segurado** na data do requerimento (art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003): contribuições antigas, ainda que interrompidas, permanecem válidas.

3. O **valor do benefício** corresponde a 60% da média dos salários de contribuição desde julho de 1994, acrescido de 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição (art. 26 da EC 103/2019), respeitados o piso de 1 salário mínimo e o teto do RGPS (R\$ 8.475,55 em 2026). Cada ano adicional de contribuição eleva o valor.

4. A **primeira providência** é extrair o CNIS e reunir carteiras de trabalho e carnês antigos, conferindo a carência e identificando eventuais períodos faltantes que possam ser incluídos. Só então se requer o benefício pelo Meu INSS, que tem **45 dias** para o primeiro pagamento após o requerimento (art. 174 do Decreto 3.048/1999).

5. **Providências recomendadas, em ordem:** (1) extrair o extrato do CNIS pelo Meu INSS; (2) reunir carteiras de trabalho e carnês de contribuinte individual; (3) conferir se a carência de 180 contribuições está cumprida, buscando incluir períodos faltantes; (4) requerer a aposentadoria por idade urbana pelo Meu INSS; (5) em caso de indeferimento, recorrer ao CRPS no prazo de 30 dias ou ajuizar ação no Juizado Especial Federal.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como extrair o CNIS (histórico do INSS)

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o registro de todos os seus vínculos de trabalho e contribuições ao INSS. É o documento de partida de qualquer análise previdenciária — revela o que o INSS reconhece do seu histórico.

Como fazer:

1. Acesse o Meu INSS (site meu.inss.gov.br ou aplicativo) e entre com sua conta gov.br.
2. Procure a opção 'Extrato de Contribuições (CNIS)'.
3. Baixe o extrato completo em PDF.
4. Compare os vínculos e valores com suas carteiras de trabalho, holerites e carnês antigos — divergências podem indicar direito a revisão.

Onde: Meu INSS (meu.inss.gov.br ou aplicativo), central telefônica 135 ou agência do INSS.

O que levar/reunir: CPF e conta gov.br (nível prata ou ouro para acesso completo).

Custo: Gratuito.

Prazo: Disponível a qualquer tempo.

Atenção: Contribuições muito antigas (anteriores aos anos 1980) podem não constar do CNIS. Carnês e guias físicas antigas permitem incluir períodos que o sistema não registra.

Como fazer um requerimento no INSS (Meu INSS)

A maioria dos pedidos ao INSS — aposentadoria, benefício assistencial, revisão, certidões — pode ser feita pela internet, sem ir à agência. O requerimento administrativo é, em regra, a porta de entrada antes de qualquer ação judicial.

Como fazer:

1. Acesse o Meu INSS (site ou aplicativo) com a conta gov.br.
2. Escolha o serviço desejado (por exemplo, 'Aposentadoria', 'Benefício Assistencial', 'Revisão').
3. Preencha o formulário e anexe os documentos digitalizados.
4. Acompanhe o andamento pelo próprio Meu INSS; o número do protocolo permite consultar e, se preciso, recorrer.

Onde: Meu INSS (meu.inss.gov.br ou aplicativo) ou telefone 135.

O que levar/reunir: CPF, documento de identidade, CNIS, e os documentos específicos do benefício (carteiras de trabalho, laudos médicos, comprovantes de renda conforme o caso).

Custo: Gratuito.

Prazo: O INSS deve responder em prazo legal; o silêncio ou a demora excessiva podem ser questionados.

Atenção: Guarde o número do protocolo e todos os documentos enviados — são essenciais para eventual recurso ou ação judicial.

Como recorrer de um indeferimento do INSS (CRPS)

Quando o INSS indefere um pedido, você não precisa ir direto à Justiça: pode recorrer administrativamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), que reexamina a decisão. É gratuito e não exige advogado.

Como fazer:

1. Ao receber a carta de indeferimento, verifique o motivo alegado.
2. Apresente o recurso pelo Meu INSS, dentro do prazo, rebatendo o fundamento do indeferimento e anexando documentos que faltavam.
3. O recurso sobe às Juntas de Recursos do CRPS para reanálise.
4. Acompanhe o julgamento pelo protocolo.

Onde: Meu INSS — opção de recurso, direcionada ao CRPS.

O que levar/reunir: Carta de indeferimento, documentos que sustentam o direito e as provas que o INSS não considerou.

Custo: Gratuito.

Prazo: O prazo para recorrer é de 30 dias contados da ciência do indeferimento.

Atenção: Muitos indeferimentos decorrem de erro na análise (carência mal contada, vínculo não computado) e são revertidos no recurso, sem necessidade de ação judicial.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

- ✗ Não desista diante do primeiro indeferimento do INSS. Muitas negativas decorrem de erro na análise e são revertidas em recurso administrativo, dentro do prazo de 30 dias.
- ✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.
- ✗ Não pague qualquer indenização ao INSS (tempo rural, contribuições em atraso) antes de obter o cálculo oficial e confirmar que o período será aceito. Pagamento por conta própria pode não ser aproveitado.
- ✗ Desconfie de quem promete 'aumentar sua aposentadoria' com base em contribuições feitas após a aposentadoria — essa via não existe juridicamente e pode custar honorários por um serviço sem resultado possível.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer